Приложение
к приказу ПАО «МРСК Юга»
от 27.01.2020 № 55

РОССЕТИ
ЮГ

Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга»

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ПАО «МРСК ЮГА» С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, КОТОРЫЕ ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ «НАСЕЛЕНИЕ» ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ФАКТА НЕЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ И ИНЫХ ЦЕЛЯХ, НЕ СВЯЗАННЫХ С БЫТОВЫМ ПОТРЕБЛЕНИЕМ

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

МР ИСМ 80380011-ИА/Ф-4100 009-2020

Ростов-на-Дону
2020

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ 3
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 4
3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 4
4. ИСКЛЮЧЕНИЯ 5
5. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ФАКТА НЕЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 5
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 9
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 10

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. РАЗРАБОТАНЫ И ВНЕСЕНЫ департаментом реализации услуг и учета электроэнергии исполнительного аппарата ПАО «МРСК Юга» (далее – ДРУиУЭЭ).

2. УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ приказом ПАО «МРСК Юга» от 27.01.2020 № 55.

3. ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА ХРАНИТСЯ в управлении делами исполнительного аппарата ПАО «МРСК Юга».

4. ЭТАЛОННАЯ КОПИЯ ДОКУМЕНТА РАЗМЕЩЕНА И ХРАНИТСЯ в архиве распорядительных документов исполнительного аппарата ПАО «МРСК Юга».

5. АКТУЛИЗАЦИЯ, ВЫДАЧА И ИЗЪЯТИЕ ЭТАЛОННЫХ КОПИЙ ДОКУМЕНТА, А ТАКЖЕ ОТМЕНА И ХРАНЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДРУиУЭЭ.

6. ДОКУМЕНТ ПРОВЕРЯЕТСЯ НА АКТУАЛЬНОСТЬ не реже 1 раза в год, переиздаётся по мере необходимости, в соответствии с требованиями нормативной документации, но не реже 1 раза в пять лет.

7. НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ требованиям ISO 9001 «Системы менеджмента качества. Требования», ISO 14001 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению», OHSAS 18001 «Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности. Требования».

8. ВВЕДЕНЫ впервые.

9. ДЕЙСТВИЕ ДОКУМЕНТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА: все структурные подразделения ПАО «МРСК Юга», участвующие в работе по сбытовой деятельности.

10. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: население, потребители, потребитель, прибор учета.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие Рекомендации подготовлены в соответствии с письмом ПАО «Россети» от 12.12.2019 №ПА/135/1336 «О направлении Методических рекомендаций».

Рекомендации разработаны с целью обеспечения в ПАО "МРСК Юга" (далее – Общество) единого подхода к взаимодействию с потребителями электрической энергии, которые относятся к группе «население» при выявлении факта нецелевого использования электрической энергии в предпринимательских и иных целях, не связанных с бытовым потреблением.

Настоящие рекомендации обязательны для применения в Обществе и распространяются на ответственные подразделения, взаимодействующие с потребителями электрической энергии, приобретающими электрическую энергию (мощность) для собственных бытовых нужд и имеющими договор энергоснабжения с ДЗО (ВО) группы компаний «Россети».

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Рекомендации разработаны в соответствии со следующими документами:

– Гражданский кодекс Российской Федерации;

– Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 №442;

– Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861.

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем документе ИСМ применены термины и определения, соответствующие установленным в ISO 9000, а также следующие:

Договор – договор энергоснабжения, заключенный между потребителем, который приобретает электрическую энергию для коммунально-бытовых нужд и ДЗО (ВО) группы компаний «Россети».

Исполнитель - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, предоставляющие Потребителю коммунальные услуги.

Управление – управление энергосбытовой деятельности.

Потребитель – потребитель электрической энергии, приобретающий электрическую энергию (мощность) для собственных бытовых нужд.

Прибор учета электроэнергии – средство измерения (совокупность средств измерения и дополнительного оборудования), устанавливаемое на одно жилое или нежилое помещение в многоквартирном доме (за исключением жилого помещения в коммунальной квартире), на жилой дом (часть жилого дома) или домовладение при наличии технической возможности и используемое для определения объемов (количества) потребления коммунального ресурса в каждом из указанных помещений, жилом доме (части жилого дома) или домовладении.

Уполномоченное лицо – руководитель Управления.

4. ИСКЛЮЧЕНИЯ

Ограничения применения документа и случаи, условия, наличие которых исключает его применение – отсутствуют.

5. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ФАКТА НЕЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

5.1. Наличие заключенного Договора между Потребителем и Обществом подтверждается документом об оплате Потребителем потребленной им электроэнергии, в котором указаны наименование и платежные реквизиты Общества, осуществляющего энергоснабжение, период за который внесена плата, и адрес местонахождения энергопринимающего устройства, потребление электроэнергии которым оплачивается. В этом случае Договор с Обществом считается заключенным на условиях, с даты, соответствующей дате начала периода, за который Потребителем произведена первая оплата электроэнергии.

5.2. Расторжение Договора допускается в связи с существенным изменением обстоятельств, для чего необходимо доказать наличие сразу четырех условий:

– в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет;

– изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при

той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота;

– исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора;

– из обычаев или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона.

5.3. Размещение Потребителем в принадлежащем ему жилом помещении (квартиры/часть квартиры, домовладение/часть домовладения) предприятий, учреждений, организаций допускается только после перевода такого помещения в нежилое.

5.4. Информация о возможном нецелевом использовании электроэнергии Потребителем может быть получена Обществом:

– при осуществлении работниками Общества работ по визуально-инструментальному осмотру и контролю электроустановки Потребителя;

– из актов, составленных Обществом по результатам осмотра электроустановок, в результате недопуска представителей Общества к электроустановке и в других случаях;

– из нормативных актов органов местного самоуправления, устанавливающий категорию и вид разрешенного использования земель и других актов;

– из материалов фото- и видеосъемки объекта электроснабжения Потребителя;

– из иных документов и материалов, подтверждающих факт осуществления Потребителем предпринимательской деятельности (профессиональной) деятельности.

5.5. При поступлении (выявлении) в Обществе информации о возможном нецелевом использовании Потребителем электрической энергии Уполномоченное лицо в течение 5 рабочих дней с даты поступления информации направляет в структурное подразделение по договорной работе служебную записку с имеющимися документами и материалами (их копиями), в том числе:

– договор энергоснабжения с Потребителем;

– правоустанавливающие документы на объект Потребителя (свидетельство о государственной регистрации права, договор аренды и др.);

– акт об осуществлении технологического присоединения;

– документы, содержащие информацию о лицевом счете и платежах;

– документы и материалы, из содержания которых получена информация о возможном нецелевом использовании электрической энергии Потребителем.

5.6. По результатам оценки представленных документов структурное подразделение по договорной работе Общества инициирует проведение проверки электроснабжения Потребителя путем направления соответствующей информации (служебной записки) в Управление с указанием перечня обстоятельств и сведений, которые необходимо установить (выявить) в результате проверки.

5.7. Уполномоченное лицо организует проведение проверки в соответствие с требованиями, установленными действующим законодательством с учетом положений локальных актов Общества, регламентов взаимодействия, и указаний структурного подразделения по договорной работе Общества.

Управление обеспечивает присутствие при проверке, помимо представителей Общества и Потребителя, двух независимых лиц (свидетелей) и представителя Исполнителя (при необходимости).

Уведомление о планируемой проверке направляется Потребителю, Обществу и Исполнителю (при необходимости) – способом, позволяющим подтвердить его получение.

Проверка не проводится в отсутствие у Общества документа, подтверждающего факт получения Потребителем приглашения к участию в проверке.

5.8. По результатам проверки составляется Акт проверки, в котором в том числе отражаются:

– информация об объекте электроснабжения, в том числе о фактическом характере использования каждого помещения;

– однолинейная фактическая схема электроснабжения с указанием мест установки прибора учета, используемого в качестве расчетного по Договору;

– показания приборов учета на момент проведения проверки;

– подробное письменное описание однолинейной схемы электроснабжения;

– информация по перечню сведений, которые необходимо установить (выявить) в результате проверки, указанных структурным подразделением по договорной работе.

5.9. К Акту проверки прикладываются:

– материалы фото и видеосъемки объекта электроснабжения Потребителя с указанием даты и времени, совпадающие с датой проведения проверки;

– расчетно-кассовые документы (чеки), рекламные материалы (брошюры, листовки и др.) и иные документы, подтверждающие факт нецелевого использования электрической энергии Потребителем.

Акт проверки подписывается представителями Общества, Исполнителем (при необходимости), двумя независимыми лицами (свидетелями) и Потребителем.

Оригинал Акта проверки и приложенные к нему материалы в течение 3 (трех) рабочих дней с даты проведения проверки направляются Управлением в структурное подразделение по договорной работе Общества с сопроводительным письмом/служебной запиской или иным способом, подтверждающим факт получения материалов.

5.10. При получении служебной записки, указанной в п. 5.9., структурным подразделением по договорной работе Общества проводится оценка документов, представленных Управлением, по итогам которой принимается решение о целесообразности дальнейшего инициирования процедуры изменения договорных отношений и приведении их в соответствие фактическому характеру использования электрической энергии Потребителем, о чем информируется Управление путем направления служебной записки или иным способом.

5.11. При получении положительного решения от структурного подразделения по договорной работе Общества Уполномоченное лицо организует одновременное направление в адрес Потребителя:

– письма с предложением заключить новый Договор на условиях, соответствующих характеру фактического потребления электрической энергии, с приложением оферты;

5.12. Информация, необходимая для подготовки оферты Договора, может быть получена из досье Потребителя и (или) материалов проверки.

5.13. Проекты документов, указанные в настоящем пункте, до направления Потребителю в обязательном порядке согласовываются с структурным подразделением по договорной работе Общества.

5.14. Документы подписываются Уполномоченным лицом и направляются Потребителю способом, позволяющим подтвердить получение документов, либо вручаются лично под подпись.

5.15. Если в течение 10 рабочих дней с даты получения Потребителем пакета документов Потребитель не направил в Управление ответ или направил ответ об отказе от перехода на соответствующий его виду деятельности тариф, Уполномоченное лицо направляет информацию о данном факте в структурное подразделение по договорной работе Общества, после чего структурное подразделение по договорной работе Общества незамедлительно подготавливает и направляет в суд соответствующее исковое заявление.

5.16. Структурными подразделениями по договорной работе и правовым вопросам Общества рассматривается вопрос взыскания с Потребителя суммы необоснованного обогащения.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Должность	Фамилия, инициалы	Дата ознакомления	Подпись	Примечания

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

Изм. (доп.) пункт	Содержание изменения (дополнения)	Основание	Дата	Фамилия, инициалы, должность, лица, внесшего изменения (дополнения)	Подпись